

Cinc projectes, cinc formes jurídiques

Assignar i justificar la forma jurídica adequada (autònom, SL, SA, cooperativa, SLU) a cinc projectes hipotètics amb perfils distints.

DURADA

50 min · 1 sessió

AGRUPAMENT

parelles

UNITAT 2

Tipus d'empreses i la seua organització

MATERIALS

- Fitxa amb els cinc projectes hipotètics (un per casella)
- Taula resum de formes jurídiques (capital mínim, responsabilitat, fiscalitat)

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.3, A.4 · Comp. específiques CE1 · Comp. clau STEM, CPSAA, CE

Plantejament

La forma jurídica d'una empresa és una decisió tècnica amb conseqüències durant anys: condiciona la responsabilitat personal del fundador, els impostos que paga, la facilitat per a captar inversió i la imatge davant clients corporatius. En esta activitat heu de triar la forma jurídica adequada per a cinc projectes distints i justificar la decisió.

Objectius didàctics

- Aplicar els sis criteris d'elecció de forma jurídica (responsabilitat, capital, nombre de socis, fiscalitat, imatge, flexibilitat d'eixida).
- Comparar autònom, SL, SA, cooperativa i SLU sobre casos concrets.
- Detectar errors freqüents (constituir-se com a SA quan es podria amb SL; quedar-se com a autònom assumint responsabilitat il·limitada en projectes arriscats).

Els cinc projectes

- 1. Marina, 28 anys.** Vol obrir una acadèmia d'anglès al seu barri. Capital inicial: 4.000 € d'estalvis. Treballarà sola els dos primers anys. Risc financer del negoci: baix (lloguer xicotet, no hi ha maquinària cara).
- 2. Iván i Pere, 35 anys.** Germans. Volen obrir un restaurant amb 50.000 € entre els dos. Responsabilitat: tindran inventari perible, lloguer alt i dos empleats des del primer dia.
- 3. Equip NeoPay (10 enginyers, 28-40 anys).** Han desenvolupat una plataforma de pagaments B2B. Aspiren a captar 3 milions d'inversió llavor en sis mesos i, en cinc anys, eixir a borsa o ser adquirits per un banc gran.
- 4. Cooperativa Hortelana del Maestrat.** 22 agricultors volen agrupar la producció i comercialització de taronges i caquis. Cada u aporta la seua superfície i el seu treball; volen decidir col·lectivament preus, distribució i marges.
- 5. David, 42 anys.** És assessor fiscal autònom des de fa 15 anys. Vol protegir el seu patrimoni personal de les possibles reclamacions de clients i, a més, tributar al 25 % en lloc del 47 % marginal de l'IRPF en què està caient.

Passos

- 1. Estudi individual (10 min).** Llig els cinc casos i la taula resum. Identifica per a cada cas els **dos criteris més importants** entre els sis possibles.
- 2. Decisió en parelles (20 min).** Assigneu una forma jurídica a cada projecte i escriviu una frase justificant la decisió. Si dubteu entre dues, expliqueu per què la descartada també podria servir.
- 3. Posada en comú (15 min).** Compareu amb altres parelles. El professor arreplega a la pissarra les decisions de tota la classe i es discuteixen els desacords.
- 4. Tancament (5 min).** El professor presenta la *resposta de referència* (no necessàriament única) i els punts on s'accepten diverses solucions raonables.

Resposta de referència (no és l'única correcta)

CAS	FORMA JURÍDICA	RAÓ PRINCIPAL
1. Marina (acadèmia)	Autònoma	Risc baix i treballa sola: una SLU seria possible (n'hi ha prou amb 1 € de capital), però encara no en compensa el cost
2. Iván i Pere (restaurant)	SL	Necessiten limitar responsabilitat i capital just al lllindar
3. NeoPay (10 enginyers)	SL a l'inici, conversió a SA en captar inversió	Optimitza el cost inicial i permet escalar
4. Cooperativa Hortelana	Cooperativa	Decisió col·lectiva, regla un soci un vot, fiscalitat del 20 %
5. David (assessor fiscal)	SLU	Continua sol, protegeix el patrimoni, fiscalitat del 25 % en lloc de l'IRPF marginal

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Decisió correcta o defensable	Assigna la forma adequada o una de raonable amb argument	50 %
Justificació amb criteris tècnics	Cita capital, responsabilitat, fiscalitat, no impressions	30 %
Detecció de matisos	Identifica casos límit o decisions que canviaran amb el temps	20 %

Variants i extensions

- **Variant avançada:** afegir un sext projecte inventat per cada parella amb la justificació.
- **Connexió amb la Unitat 9:** calcular el cost total anual estimat per cada forma jurídica (quotes d'autònoms vs. impost de societats + assessor) per als cinc casos.